



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASIL NOVO
Rua do Comércio, Centro, Brasil Novo-PA - Tel/WhatsApp: (91) 98305-7631/E-
mail:1brasilnovo@tjpa.jus.br

[Empréstimo consignado]

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

PROCESSO Nº 0800646-88.2023.8.14.0071

AUTOR(ES): Nome: FRANCISCO MARTONIO GONCALVES DE OLIVEIRA

Endereço: TRAVESSA 90, BELA VISTA, BRASIL NOVO - PA - CEP: 68148-000

RÉU(S): Nome: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Endereço: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, e 2235 - Bloco A, Vila Olímpia, São PAULO - SP - CEP: 04543-011

DECISÃO/MANDADO

Trata-se de ação anulatória c/c repetição de indébito e pedido de indenização por danos morais movida por FRANCISCO MARTONHO GONCALVES DE OLIVEIRA em desfavor de BANCO SANTANDER S.A., ambos qualificados nos autos.

É o sucinto relatório. **Decido.**

Inicialmente, recebo a inicial e concedo a gratuidade de justiça, com espeque no art. 98 do CPC.

Uma vez que a lide versa sobre relação de consumo, estando, portanto, sujeita às prescrições normativas contidas na Lei nº 8.078/1990, **defiro a inversão do ônus probatório.**

Cite-se o requerido e **intimem-se** as partes para comparecerem à audiência de mediação e conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, a ser designada por ato

ordinatório para a **semana da conciliação**. A referida audiência será realizada por videoconferência pela plataforma Microsoft Teams, cujo link de acesso deverá ser disponibilizado por **ato da secretaria**. Em caso de impossibilidade de acesso remoto, poderão as partes comparecer presencialmente ao fórum na data e hora designadas.

Atente-se ao prazo mínimo de 20 dias entre a citação e a data da audiência.

Por fim, ficam as partes desde já advertidas – advertências essas que deverão constar do mandado – de que:

a) o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa (CPC, § 8º do art. 334);

b) as partes devem fazer-se acompanhar de advogado na audiência (CPC, § 9º do art. 334);

c) o prazo de 15 dias para contestar terá como termo inicial a data da audiência de conciliação, caso não se obtenha a autocomposição ou não compareça(m) a(s) parte(s) (CPC, art. 335, I);

d) na hipótese de pedido de cancelamento da audiência formulado necessariamente por ambas as partes (CPC, art. 334, § 4º, I), o prazo de 15 dias para oferecer contestação terá como termo inicial a data do protocolo do respectivo requerimento (CPC, art. 335, II).

P. I. C.

Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado/ato ordinatório/ ofício/ alvará, nos termos dos Provimentos 003/2009-CJCI, de 05/03/2009, e 003/2009-CJRMB, de 22/01/2009.

Brasil Novo/PA, data da assinatura eletrônica.

VINÍCIUS PACHECO DE ARAÚJO
Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Brasil Novo PA.

VP 04